Empreendedorismo em Foco

Guia prático de segurança jurídica, sanitária e digital para microempreendedoras

Material desenvolvido como conteúdo-base para o site do Projeto de Extensão — Empreendedorismo Feminino, Gestão e Segurança Jurídica para Microempreendedoras.

1. COMO USAR ESTE GUIA

O objetivo é ajudar a empreendedora a reconhecer situações que exigem cuidado antes de vender, prestar um serviço, publicar uma foto, coletar dados ou prometer alguma coisa ao cliente.

O site deve apresentar cada assunto em três camadas:

1. O QUE A LEI DIZ;
2. O QUE ISSO SIGNIFICA NA PRÁTICA;
3. COMO EVITAR O PROBLEMA.

2. REGRAS GERAIS PARA QUALQUER NEGÓCIO

2.1 Quem vende também assume deveres

O Código de Defesa do Consumidor estabelece direitos básicos, entre eles proteção à vida, saúde e segurança, informação adequada e clara e proteção contra publicidade enganosa ou abusiva. O CDC também disciplina oferta, contratos, vícios, responsabilidade e práticas comerciais.

BASE LEGAL / FONTE: CDC, Lei nº 8.078/1990, especialmente arts. 6º, 12 a 14, 18 a 20, 30 a 38, 46 a 51.

2.2 Informação é obrigação, não favor

Preço, características, composição, quantidade, qualidade, condições da oferta e riscos relevantes devem ser informados de maneira adequada. Uma descrição incompleta pode criar expectativa que o negócio depois não consegue cumprir.

Exemplo: se uma confeiteira anuncia “bolo de chocolate com recheio de morango”, mas usa outro recheio ou reduz substancialmente a quantidade sem informar, pode haver problema de cumprimento da oferta.

BASE LEGAL / FONTE: CDC, art. 6º, III; art. 30.

2.3 Publicidade enganosa e abusiva

Publicidade enganosa é aquela inteira ou parcialmente falsa, ou capaz de induzir o consumidor a erro. Publicidade abusiva inclui, entre outras hipóteses, práticas que explorem medo, superstição, deficiência de julgamento da criança ou outras situações previstas no CDC.

BASE LEGAL / FONTE: CDC, arts. 36 e 37.

2.4 Não prometa resultado que você não controla

Frases como “resultado garantido”, “sem qualquer risco”, “vai funcionar para todo mundo” ou promessas de cura podem ser problemáticas, especialmente em atividades de beleza, estética e saúde. A comunicação deve corresponder ao que pode ser efetivamente entregue.

2.5 Oferta anunciada precisa ser cumprida

Se a oferta for suficientemente precisa, ela integra a obrigação do fornecedor. Se o fornecedor se recusar a cumprir, o CDC prevê alternativas ao consumidor.

BASE LEGAL / FONTE: CDC, arts. 30 e 35.

3. VENDAS PELO INSTAGRAM, WHATSAPP E INTERNET

3.1 O que deve aparecer antes da contratação

- Produto ou serviço oferecido.
- Preço e condições de pagamento.
- Prazo e forma de entrega ou execução.
- Informações relevantes sobre características, quantidade, composição ou limitações.
- Condições relevantes de cancelamento, quando aplicáveis.
- Canal para atendimento.
- Identificação e informações do fornecedor exigidas pela legislação aplicável.

No comércio eletrônico, o Decreto nº 7.962/2013 regulamenta aspectos do CDC e exige informações claras sobre produto, serviço e fornecedor, além de mecanismos para atendimento e exercício do direito de arrependimento.

BASE LEGAL / FONTE: Decreto nº 7.962/2013, especialmente arts. 2º a 6º.

3.2 Direito de arrependimento: não confunda

O art. 49 do CDC prevê, nas hipóteses legais, o direito de desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar da assinatura ou do recebimento do produto ou serviço quando a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. O comércio eletrônico possui regulamentação própria.

BASE LEGAL / FONTE: CDC, art. 49; Decreto nº 7.962/2013, arts. 5º e 6º.

A aplicação do direito depende da forma e das circunstâncias da contratação.

3.3 Venda por encomenda

Antes de aceitar uma encomenda, deixe claro: modelo, tamanho, quantidade, cor, sabor, personalização, prazo, preço, forma de pagamento e condições de alteração/cancelamento.

Em produtos personalizados, não trate automaticamente a encomenda como se o consumidor nunca tivesse direitos. A situação concreta e a forma de contratação importam.

3.4 Conversas no WhatsApp

Mensagens podem registrar o que foi oferecido e combinado. Por isso, não apague ou altere registros relevantes. Se houver mudança de preço, prazo ou produto, confirme a alteração por escrito.

4. CONTRATOS, ENCOMENDAS E TERMOS

4.1 O que um contrato simples deve responder

- Quem contrata e quem presta/vende?
- O que exatamente será entregue?

- Quanto custa?
- Quando e como será pago?
- Quando será entregue/prestado?
- Quem fornece materiais?
- O que acontece em caso de atraso?
- Como funciona cancelamento ou alteração?
- Como serão feitas comunicações?

O Código Civil prevê que a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato e que os contratantes devem observar a probidade e a boa-fé.

BASE LEGAL / FONTE: Código Civil, arts. 421 e 422.

4.2 Contrato não pode apagar direitos legais

Em relações de consumo, cláusulas abusivas podem ser nulas. Uma frase como “não nos responsabilizamos por nenhum problema” não elimina automaticamente a responsabilidade legal do fornecedor.

BASE LEGAL / FONTE: CDC, art. 51.

4.3 Parceria em salão de beleza

A Lei nº 12.592/2012 permite contratos de parceria, por escrito, entre salões-parceiros e profissionais-parceiros das atividades abrangidas pela lei. A própria lei estabelece requisitos para essa parceria e prevê consequências quando não houver contrato formalizado ou quando o profissional desempenhar funções diferentes das previstas.

BASE LEGAL / FONTE: Lei nº 12.592/2012, arts. 1º-A a 1º-D.

5. COBRANÇAS, RESERVAS, SINAL E INADIMPLÊNCIA

5.1 Cliente não pagou

Guarde o pedido, orçamento, contrato, comprovantes e comunicações. Faça cobrança objetiva e sem exposição pública.

Evite publicar nome, foto, telefone ou conversa do cliente para constrangê-lo. Cobrança não deve se transformar em exposição ou ameaça.

BASE LEGAL / FONTE: CDC, art. 42: o consumidor inadimplente não pode ser exposto ao ridículo nem submetido a constrangimento ou ameaça.

5.2 Sinal/reserva

Se você cobra um valor para reservar horário, encomenda ou serviço, explique por escrito o que esse pagamento representa e o que ocorre se qualquer das partes cancelar. Não use automaticamente expressões como “não devolvemos em hipótese alguma” sem verificar a situação jurídica.

5.3 Comprovante de pagamento

Não considere um pagamento realizado apenas porque o cliente enviou uma imagem. Confirme a entrada do valor no aplicativo ou sistema bancário antes de entregar produto ou iniciar serviço, especialmente em operações de alto risco de fraude.

6. FOTOS, VÍDEOS, IMAGEM E LGPD

6.1 Foto da cliente não é simplesmente “uma foto do meu trabalho”

A imagem da pessoa possui proteção jurídica. A Constituição Federal protege a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. O Código Civil também disciplina direitos da personalidade e a utilização da imagem.

BASE LEGAL / FONTE: Constituição Federal, art. 5º, X; Código Civil, arts. 11 a 21.

6.2 Tirar foto ≠ autorização automática para publicar

Uma cliente pode aceitar ser fotografada para registro do procedimento e não querer que a imagem seja publicada em Instagram, TikTok, anúncio ou portfólio. O uso deve ser tratado conforme sua finalidade.

6.3 LGPD e imagens/dados

A LGPD se aplica ao tratamento de dados pessoais, inclusive em meios digitais. Consentimento é uma das bases legais, mas não a única. Quando o tratamento depender de consentimento, ele deve ser livre, informado e inequívoco para finalidade determinada; autorizações genéricas são inadequadas.

BASE LEGAL / FONTE: LGPD, arts. 1º, 5º, XII, 7º e 8º.

6.4 Como criar autorização mais segura

A autorização deve explicar, de forma compreensível, qual imagem será utilizada, para qual finalidade e em quais canais, quando isso for relevante. Para campanhas comerciais recorrentes, influenciadores, menores de idade ou situações mais complexas, é recomendável orientação profissional.

Exemplo educativo: “Autorizo o uso da minha imagem registrada em meu atendimento para divulgação do trabalho de [nome], nos canais [Instagram/site/material publicitário], para a finalidade [portfólio/divulgação], conforme informado.”

6.5 Cliente pediu para retirar a foto

Não ignore o pedido. Verifique a base jurídica utilizada, a autorização existente, a finalidade e os direitos aplicáveis. Quando o tratamento se baseia em consentimento, a LGPD prevê possibilidade de revogação por manifestação expressa, observadas as regras legais.

BASE LEGAL / FONTE: LGPD, art. 8º, §5º; art. 18, conforme aplicabilidade.

6.6 Crianças e adolescentes

Fotos de menores exigem cuidado reforçado. O tratamento de dados de crianças e adolescentes deve observar o melhor interesse, e a LGPD possui regra específica para dados de crianças no art. 14. Além disso, o ECA protege a imagem e a dignidade.

BASE LEGAL / FONTE: LGPD, art. 14; ECA, Lei nº 8.069/1990, especialmente art. 17.

7. QUEM VENDE COMIDA: GUIA PRÁTICO

7.1 Por que existe uma regra sanitária?

A venda de alimentos envolve risco à saúde. A Anvisa indica a RDC nº 216/2004 como referência para Boas Práticas para Serviços de Alimentação, com procedimentos destinados a garantir condições higiênico-sanitárias do alimento preparado.

BASE LEGAL / FONTE: Anvisa, RDC nº 216/2004.

7.2 Higiene das mãos e manipulação

- Lavar as mãos corretamente e nos momentos necessários.
- Evitar manipular alimentos quando houver situação que comprometa a segurança do alimento.
- Manter utensílios, bancadas e superfícies higienizados.
- Separar alimentos crus de alimentos prontos.
- Evitar tocar dinheiro e alimento simultaneamente sem higienização adequada.
- Proteger alimentos contra contaminantes.

7.3 Contaminação cruzada

Contaminação cruzada ocorre quando microrganismos ou substâncias passam de um alimento, utensílio, superfície ou mão para outro alimento. É especialmente importante para alimentos prontos para consumo.

Exemplo: usar a mesma faca ou tábua para frango cru e alimento pronto sem higienização adequada pode aumentar o risco de contaminação.

7.4 Conservação e temperatura

Alimentos perecíveis exigem controle adequado de conservação. A empreendedora deve seguir as condições de armazenamento e conservação adequadas ao alimento, à receita e às orientações sanitárias.

7.5 Validade

Não invente um prazo de validade apenas porque “sempre funcionou”. A validade depende das características do alimento, formulação, processamento, embalagem e condições de armazenamento. Quando a atividade exigir avaliação técnica ou requisitos específicos, procure profissional e a Vigilância Sanitária.

7.6 Alergênicos

A Anvisa possui regras específicas de rotulagem de alergênicos. Para alimentos embalados sujeitos à rotulagem, a RDC nº 727/2022 estabelece requisitos. A empreendedora deve conhecer os ingredientes e evitar prometer ausência de alergênicos quando não consegue garantir a condição.

BASE LEGAL / FONTE: Anvisa, RDC nº 727/2022 e orientações oficiais sobre rotulagem de alergênicos.

A Anvisa alerta que alegações de ausência de alimentos alergênicos não podem ser usadas indiscriminadamente até que existam critérios específicos aplicáveis. Por isso, não escreva simplesmente “sem alergênicos” sem verificar a regulamentação.

7.7 Rotulagem

Para alimentos embalados sujeitos às regras de rotulagem, podem existir exigências relativas a ingredientes, validade, informações nutricionais, origem, conservação, lote e alergênicos. As exigências variam conforme o tipo de produto e situação.

BASE LEGAL / FONTE: Anvisa: RDC nº 727/2022; RDC nº 429/2020; IN nº 75/2020, conforme aplicabilidade.

7.8 Venda de comida por delivery

- Use embalagem adequada ao alimento.
- Proteja o alimento durante transporte.
- Informe condições de conservação quando necessárias.
- Não prometa tempo de entrega que não consegue cumprir.

- Registre pedido, horário e endereço.
- Tenha procedimento para reclamações sobre atraso, troca ou problema no alimento.

7.9 Vigilância Sanitária

A regularização depende da atividade e da legislação local. Antes de iniciar ou ampliar uma produção de alimentos, consulte a Vigilância Sanitária municipal para verificar licença, estrutura e exigências.

A exigência pode depender do tipo de atividade e da legislação local.

8. PROFISSIONAIS DA BELEZA E EMBELEZAMENTO

8.1 Quem está abrangido

A Lei nº 12.592/2012 reconhece atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador. A lei determina que esses profissionais observem normas sanitárias e efetuem a esterilização de materiais e utensílios utilizados no atendimento.

BASE LEGAL / FONTE: Lei nº 12.592/2012, arts. 1º e 4º.

8.2 A regra sanitária não é igual em todo município

A Anvisa informa que, atualmente, normas sanitárias específicas para serviços de embelezamento são definidas por estados e municípios, e orienta a consulta à Vigilância Sanitária local.

8.3 Materiais reutilizáveis

- Siga o método de limpeza, desinfecção ou esterilização exigido para o material e pela autoridade sanitária local.
- Não reutilize materiais descartáveis.
- Não compartilhe instrumentos sem o processamento adequado.
- Mantenha instrumentos armazenados de forma a evitar nova contaminação.
- Tenha atenção especial a instrumentos perfurocortantes.

8.4 Produtos cosméticos

Utilize produtos regularizados e adequados à finalidade. Não substitua cosméticos por medicamentos ou substâncias proibidas. Siga o rótulo e as instruções do fabricante.

8.5 Formol e alisantes

A Anvisa informa que a adição de formol a produtos para obter alisamento capilar não é permitida por causa dos riscos à saúde. O formol possui usos permitidos em condições específicas na fabricação, mas isso não significa que possa ser adicionado livremente ao produto durante o atendimento.

BASE LEGAL / FONTE: Anvisa — Perguntas e Respostas sobre Serviços de Embelezamento; orientações sobre formol.

8.6 Unhas, manicure e pedicure

- Tenha instrumentos processados conforme as normas sanitárias locais.
- Não reutilize itens descartáveis.
- Tenha cuidado com cortes e sangramentos.
- Evite realizar procedimento quando houver situação que torne o atendimento inseguro.
- Mantenha superfícies e instrumentos limpos.
- Use EPIs quando indicados.

8.7 Cabelo, química e couro cabeludo

- Use produtos regularizados.
- Siga instruções do fabricante.
- Observe contraindicações e advertências do produto.
- Tenha cuidado com contato com olhos e pele.
- Não prometa resultado garantido.
- Em caso de reação relevante, interrompa o procedimento e oriente a busca de atendimento de saúde quando necessário.

8.8 Maquiagem

- Não compartilhe produtos e aplicadores de maneira insegura.
- Evite contato de aplicadores contaminados com produtos.
- Higienize materiais reutilizáveis conforme o material e a finalidade.
- Não utilize produto vencido.
- Tenha cuidado com região dos olhos e mucosas.

9. ESTÉTICA E PROCEDIMENTOS DE MAIOR RISCO

A Anvisa esclarece que a competência para definir atribuições profissionais não é da Agência; aspectos de exercício profissional podem depender de leis e conselhos profissionais. A vigilância sanitária fiscaliza os aspectos sanitários e a regularização do estabelecimento.

BASE LEGAL / FONTE: Anvisa — Serviços de embelezamento; Lei nº 13.643/2018, que regulamenta as profissões de Esteticista e Técnico em Estética.

9.1 Três perguntas antes de um procedimento

- O local está regularizado para aquela atividade?
- O produto/equipamento é regularizado e adequado?
- O profissional possui habilitação legal para realizar aquele procedimento?

A Anvisa orienta que, para procedimentos estéticos, o consumidor procure local autorizado, produto aprovado e profissional qualificado.

BASE LEGAL / FONTE: Anvisa — campanha 'Procedimento seguro'.

9.2 Não confundir estética com medicina

A Lei nº 13.643/2018 regulamenta Esteticista e Técnico em Estética e estabelece limites para a atuação. Procedimentos e atos privativos de outras profissões não podem ser realizados apenas porque um curso comercial ensina a técnica.

9.3 Atenção à situação atual das orientações da Anvisa

Em setembro de 2026, a Anvisa informou que suspendeu temporariamente os efeitos da Nota Técnica nº 2/2024/SEI/GGTES/DIRE3/Anvisa durante reavaliação. A suspensão não significa que as normas sanitárias tenham deixado de existir. Por isso, o site não deve tratar essa Nota Técnica como se fosse uma norma federal atualmente vigente; deve priorizar a legislação aplicável e a orientação da Vigilância Sanitária local.

BASE LEGAL / FONTE: Anvisa, notícia de 23/09/2026 sobre suspensão temporária da Nota Técnica de estética.

9.4 Reações e acidentes

Se uma cliente apresentar reação importante, dor intensa, queimadura, sangramento ou outro evento preocupante, a prioridade é segurança e encaminhamento adequado. A profissional não deve fazer diagnóstico médico nem minimizar a ocorrência.

Registre objetivamente o que ocorreu, produto utilizado, horário e medidas tomadas, respeitando a proteção de dados.

10. ROUPAS, ARTESANATO E PRODUTOS

10.1 Produto com defeito ou vício

O CDC prevê regras específicas para vícios de produtos. O fornecedor deve observar os prazos e mecanismos legais de solução. Não prometa uma política de troca que retire direitos legais do consumidor.

BASE LEGAL / FONTE: CDC, arts. 18 a 26.

10.2 Troca por gosto ou tamanho

A troca por mera preferência pode depender da política comercial, salvo situações em que exista direito legal aplicável. Se a loja promete troca em determinada condição, essa oferta deve ser cumprida.

10.3 Produto personalizado

Explique antecipadamente como funcionará aprovação de arte, medidas, cor, material, prazo e alterações. Guarde a confirmação do cliente.

11. PRESTADORAS DE SERVIÇOS

Fotógrafas, designers, social media, costureiras, professoras particulares e outras prestadoras devem definir escopo, prazo, preço, número de alterações, forma de entrega e responsabilidades.

11.1 Fotografia

- Defina quantidade de fotos.
- Defina prazo de entrega.
- Defina se haverá tratamento/edição.
- Defina o que acontece com remarcação.
- Registre autorização para uso de imagens quando necessário.
- Defina licenças ou permissões de uso quando o trabalho envolver finalidade comercial.

11.2 Social media

- Defina quantidade de posts.
- Defina quem fornece fotos e informações.
- Defina prazo de aprovação.
- Defina número de revisões.
- Defina responsabilidade por informações fornecidas pelo cliente.
- Defina acesso às contas e segurança das senhas.

11.3 Costura e encomendas

- Registre medidas e modelo.
- Confirme tecido e cor.

- Defina prazo.
- Confirme alterações solicitadas.
- Registre aprovação do modelo.
- Explique condições de prova e ajustes.

12. PUBLICIDADE, PROMOÇÕES E INFLUÊNCIA

12.1 Promoção não é desculpa para informação incompleta

Se anunciar “50% OFF”, informe claramente a referência e condições relevantes. Evite criar desconto artificial ou anunciar produto que não esteja disponível em quantidade razoável para a promoção.

12.2 Antes e depois

Fotos de antes/depois devem ser tratadas com cuidado. Não altere a imagem de forma que crie impressão falsa do resultado. Se a imagem for de cliente identificável, trate autorização de imagem e dados pessoais adequadamente.

12.3 Depoimentos

Não invente depoimentos. Se usar depoimento real, preserve a autenticidade e avalie autorização para uso da imagem/nome quando aplicável.

13. PIX, GOLPES E COMPROVANTES

- Confirme o pagamento no aplicativo bancário.
- Não entregue produto apenas com print.
- Desconfie de comprovantes com data ou valor divergente.
- Não compartilhe códigos de autenticação.
- Use senha forte e autenticação em dois fatores nas contas comerciais.
- Separe, quando possível, a conta pessoal da conta usada no negócio.

13.1 Conta do Instagram invadida

Mantenha e-mail e telefone de recuperação atualizados, use autenticação em dois fatores e evite compartilhar códigos. Se ocorrer invasão, registre evidências e procure os canais oficiais da plataforma.

14. RECLAMAÇÕES: O QUE FAZER

14.1 Cliente reclamou

- Não responda com agressividade.
- Leia o que foi reclamado.
- Confira pedido, anúncio e comprovantes.
- Identifique se existe obrigação legal.
- Ofereça solução quando houver responsabilidade do negócio.
- Registre a solução acordada.

14.2 Cliente ameaça Procon ou processo

Não apague documentos e não ameace o cliente. Organize os registros e, se houver notificação formal ou risco jurídico relevante, procure orientação profissional.

14.3 Produto/serviço causou dano

Situações que envolvem lesão, intoxicação, queimadura, reação grave, dano patrimonial ou outro prejuízo relevante merecem atenção imediata. Não faça acordo improvisado sem compreender o caso.

15. CHECKLIST GERAL — ANTES DE PUBLICAR QUALQUER ANÚNCIO

- O preço está correto e visível?
- A descrição é verdadeira?
- Tenho condições de cumprir o prazo?
- Tenho estoque/capacidade?
- Informei características importantes?
- Informei riscos relevantes?
- A promoção tem regras claras?
- A foto é verdadeira ou está claramente identificada como ilustrativa?
- Tenho autorização para usar imagem de terceiros?
- Estou coletando apenas dados necessários?

16. CHECKLIST — QUEM VENDE COMIDA

- Consultei a Vigilância Sanitária local?
- Minha estrutura atende às exigências aplicáveis?
- Tenho rotina de higiene?
- Evito contaminação cruzada?
- Sei como conservar cada alimento?
- Tenho controle de validade?
- Conheço os ingredientes?
- Sei identificar alergênicos relevantes?
- Minha embalagem é adequada?
- Meu transporte preserva o alimento?
- As informações fornecidas ao consumidor são verdadeiras?

17. CHECKLIST — PROFISSIONAL DA BELEZA

- Consultei a Vigilância Sanitária local?
- Tenho regularização/licença exigida?
- Uso produtos regularizados?
- Materiais reutilizáveis são processados conforme a norma local?
- Não reutilizo descartáveis?
- Tenho cuidado com perfurocortantes?
- Tenho EPIs adequados?
- Explico o procedimento e cuidados?
- Tenho cuidado com reações?
- Tenho autorização adequada para publicar fotos?
- Protejo dados e imagens das clientes?

18. CHECKLIST — FOTOS E IMAGEM

- A pessoa sabe que a foto será publicada?
- A finalidade da publicação foi explicada?
- A autorização é adequada à finalidade?
- A foto mostra outras pessoas sem autorização?
- Há crianças/adolescentes?
- Estou expondo nome, telefone ou outro dado desnecessário?
- Sei onde a foto será publicada?
- Consigo comprovar a autorização quando necessário?

19. CHECKLIST — CONTRATO

- Identifiquei as partes?
- Descrevi o serviço/produto?
- Defini preço?
- Defini prazo?
- Defini forma de pagamento?
- Defini o que acontece em caso de alteração?
- Defini responsabilidades?
- Verifiquei regras de cancelamento?
- Evitei cláusulas abusivas?
- Entreguei uma cópia ao cliente?

20. SITUAÇÕES PRÁTICAS PARA O SITE

“Minha cliente quer que eu publique o antes e depois.”

Peça autorização adequada para uso da imagem e explique a finalidade. Não trate a autorização para fotografar como autorização automática para publicidade.

“A cliente deixou eu tirar a foto, mas depois pediu para apagar.”

Analise a base jurídica e a autorização. Se o tratamento estiver baseado em consentimento, a LGPD prevê sua revogação por manifestação expressa, observadas as hipóteses legais.

“Vendo bolo pelo Instagram e o cliente quer cancelar.”

Verifique como a contratação ocorreu e se o art. 49 do CDC é aplicável. Não use uma regra automática para todos os casos.

“O cliente mandou um comprovante de PIX.”

Confirme a entrada efetiva do dinheiro no banco antes de entregar o produto.

“Faço unha. Posso reutilizar o alicate depois de passar álcool?”

Não trate álcool como sinônimo automático de esterilização. A Lei 12.592/2012 exige observância das normas sanitárias e esterilização dos materiais e utensílios; o procedimento concreto deve seguir as regras locais.

“Faço progressiva. Posso colocar formol para durar mais?”

Não. A Anvisa informa que a adição de formol para obter alisamento não é permitida.

“Minha cliente teve uma reação depois da estética.”

Priorize segurança, interrompa o procedimento quando necessário, registre o ocorrido e encaminhe para atendimento de saúde quando houver sinais relevantes. Não faça diagnóstico.

“Meu cliente não pagou. Posso postar a foto dele no Instagram?”

Não use exposição pública como método de cobrança. O CDC proíbe exposição do consumidor inadimplente ao ridículo e constrangimento ou ameaça.

“Posso guardar o CPF de todos os clientes para sempre?”

Não automaticamente. A LGPD exige finalidade, necessidade e base legal adequada; retenção indefinida sem necessidade pode ser incompatível com esses princípios.

21. QUANDO PROCURAR PROFISSIONAL

- Processo judicial ou notificação formal.
- Acidente, lesão, queimadura ou intoxicação.
- Problema sanitário ou autuação.
- Contrato de alto valor ou alta complexidade.
- Dúvida sobre vínculo trabalhista ou parceria.
- Questões tributárias específicas.
- Tratamento de grande volume de dados pessoais.
- Procedimento estético de maior risco.
- Reclamação que envolva pedido relevante de indenização.

O projeto oferece informação geral; não deve se apresentar como serviço de consultoria jurídica individual.

22. LEGISLAÇÃO E FONTES OFICIAIS

Constituição Federal de 1988 — art. 5º, X — proteção da intimidade, vida privada, honra e imagem.

Lei nº 8.078/1990 — Código de Defesa do Consumidor.

Decreto nº 7.962/2013 — comércio eletrônico.

Lei nº 10.406/2002 — Código Civil.

Lei nº 12.592/2012 — atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador.

Lei nº 13.643/2018 — profissões de Esteticista e Técnico em Estética.

Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Lei nº 8.069/1990 — Estatuto da Criança e do Adolescente.

Anvisa — RDC nº 216/2004 — Boas Práticas para Serviços de Alimentação.

Anvisa — RDC nº 727/2022 — rotulagem dos alimentos embalados.

Anvisa — RDC nº 429/2020 e IN nº 75/2020 — rotulagem nutricional, conforme aplicabilidade.

25. AVISO

O Empreendedora em Foco é um projeto de extensão universitária com finalidade educativa e informativa. As informações apresentadas são gerais e não constituem consulta ou parecer jurídico, contábil, sanitário ou profissional individualizado. As exigências podem variar conforme a atividade, o município e o Estado e podem ser atualizadas. Consulte as fontes oficiais e os órgãos competentes antes de tomar decisões específicas.